VZOR

EURÓPSKY OCHRANNÝ PRÍKAZ

podľa článku 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ
z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze

Informácie uvedené v tomto formulári sa považujú za dôverné

Štát pôvodu:

Vykonávajúci štát:

a) Údaje o chránenej osobe:

Priezvisko:

Meno (mená):

Rodné alebo predchádzajúce priezvisko, ak sa odlišuje:

Pohlavie:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresy/miesta pobytu:

– v štáte pôvodu:

– vo vykonávajúcom štáte:

– inde:

Jazyk(y), ktorému (ktorým) osoba rozumie (ak je to známe):

Ak je táto informácia dostupná bez ďalšieho skúmania, uveďte, či bola chránenej osobe v štáte pôvodu poskytnutá bezplatná právna pomoc:

□ Áno.

□ Nie.

□ Nie je známe.

Ak je chránená osoba maloletá alebo nemá spôsobilosť na právne úkony, informácie o opatrovníkovi alebo zástupcovi fyzickej osoby:

Priezvisko:

Meno (mená):

Rodné alebo predchádzajúce priezvisko, ak sa odlišuje:

Pohlavie:

Štátna príslušnosť:

Adresa kancelárie/miesta pobytu:

b) Chránená osoba sa rozhodla, že bude mať pobyt, alebo už má pobyt vo vykonávajúcom štáte, alebo sa rozhodla, že sa bude zdržiavať, alebo sa už zdržiava vo vykonávajúcom štáte.

Deň, od ktorého chránená osoba zamýšľa mať pobyt alebo sa zdržiava vo vykonávajúcom štáte (ak je známy):

Dĺžka pobytu (pobytov), ak je známa:

c) Boli chránenej osobe alebo ohrozujúcej osobe poskytnuté nejaké technické prostriedky, aby sa mohol vykonať ochranný príkaz?

□ Áno; uveďte krátky opis použitých technických prostriedkov:

□ Nie.

d) Justičný orgán, ktorý vydal európsky ochranný príkaz:

Úradný názov:

Úplná adresa:

Telefónne číslo (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba) (číslo):

Faxové číslo (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba) (číslo):

Údaje o osobe (osobách), ktorú (ktoré) možno kontaktovať:

Priezvisko:

Meno (mená):

Pracovná pozícia (titul/funkcia):

Telefónne číslo (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba) (číslo):

Faxové číslo (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba) (číslo):

E-mailová adresa (ak je dispozícii):

Jazyky, ktoré možno použiť pri komunikácii:

e) Identifikácia ochranného príkazu, na ktorého základe sa vydal európsky ochranný príkaz:

Ochranný príkaz bol vydaný (dátum: DD/MM/RRRR):

Ochranný príkaz sa stal vykonateľným (dátum: DD/MM/RRRR):

Spisová značka ochranného príkazu (ak je k dispozícii):

Orgán, ktorý vydal ochranný príkaz:

f) Súhrn skutočností a opis okolností vrátane prípadnej právnej klasifikácie trestného činu, ktoré viedli k vydaniu ochranného príkazu uvedeného v písmene e):

g) Informácie o zákaze (zákazoch) alebo obmedzení (obmedzeniach), ktoré sa ochranným príkazom uložili ohrozujúcej osobe:

– povaha zákazu (zákazov) alebo obmedzenia (obmedzení): (môžete začiarknuť viaceré položky):

☐ zákaz vstupovať do určitých miest alebo vymedzených oblastí, kde má chránená osoba pobyt alebo ktoré navštevuje;

– ak začiarknete túto položku, uveďte presne, do ktorých lokalít, miest alebo vymedzených oblastí nesmie ohrozujúca osoba vstupovať:

☐ zákaz alebo úprava kontaktu s chránenou osobou v akejkoľvek forme vrátane telefonického kontaktu, prostredníctvom elektronickej alebo riadnej pošty, faxu alebo iných prostriedkov;

– ak začiarknete túto položku, uveďte všetky relevantné údaje;

☐ zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť;

– ak začiarknete túto položku, uveďte presnú vzdialenosť, ktorú musí ohrozujúca osoba dodržiavať voči chránenej osobe:

– Uveďte dĺžku trvania uvedeného zákazu (zákazov) alebo obmedzenia (obmedzení) uložených ohrozujúcej osobe:

– Uveďte prípadný trest za porušenie zákazu alebo obmedzenia:

h) Údaje o ohrozujúcej osobe, ktorej sa uložil zákaz(y) alebo obmedzenie (obmedzenia) uvedené v písmene e):

Priezvisko:

Meno (mená):

Rodné alebo predchádzajúce priezvisko, ak sa odlišuje:

Prezývky, ak sú známe:

Pohlavie:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresy/miesta pobytu:

– v štáte pôvodu:

– vo vykonávajúcom štáte:

– inde:

Jazyk(y), ktorému (ktorým) osoba rozumie (ak je to známe):

Ak sú dostupné, uveďte tieto informácie:

– druh a číslo dokladu (dokladov) totožnosti osoby (občiansky preukaz, cestovný pas):

Ak je táto informácia dostupná bez ďalšieho skúmania, uveďte, či bola ohrozujúcej osobe v štáte pôvodu poskytnutá bezplatná právna pomoc:

☐ Áno.

☐ Nie.

Nie je známe.

i) Iné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie ohrozenia chránenej osoby (nepovinné informácie):

j) Iné užitočné informácie (napríklad informácie o iných štátoch, kde boli v minulosti vydané ochranné príkazy na ochranu tejto osoby, ak sú dostupné a potrebné):

k) Vyplňte:

☐ Rozsudok v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia 2008/947/SVV sa už zaslal do iného členského štátu.

– Ak začiarknete túto položku, uveďte kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorému sa rozsudok zaslal:

☐ Rozhodnutie o opatreniach dohľadu v zmysle článku 4 rámcového rozhodnutia 2009/829/SVV sa už zaslalo do iného členského štátu:

– Ak začiarknete túto položku, uveďte kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorému sa rozhodnutie o opatreniach dohľadu zaslalo:

Podpis orgánu, ktorý vydal európsky ochranný príkaz, a/alebo podpis jeho zástupcu na potvrdenie správnosti obsahu príkazu:

Meno a priezvisko:

Pracovná pozícia (titul/funkcia):

Dátum:

Spisová značka (ak je k dispozícii):

Odtlačok úradnej pečiatky (ak je k dispozícii):